

KC桌面——外资精译

经合组织：跨国企业在土耳其面临被低估的法律不确定性

土耳其的海外反腐败合规环境正引发国际关注。经合组织国际商业交易反贿赂工作组在2026年6月发布的土耳其第四阶段两年期书面跟进报告中指出，土耳其未能有效执行反海外贿赂公约，71项建议中仅完全落实10项，49项未落实。这一评估涉及土耳其的立法体系、执法机制、举报人保护、媒体监督等多个维度，对在土耳其运营的跨国企业、从事国际贸易的土耳其公司以及关注新兴市场合规不确定性的观察者而言，都是需要认真对待的信号。

工作组自2007年以来持续敦促土耳其建立举报人保护制度，但至今未见实质性立法进展。土耳其政府也未起草或引入法律修正案，以在自然人未被定罪的情况下追究公司责任，或针对会计违法行为进行追责。更关键的是，土耳其仍未建立有效机制，将海外贿赂指控及时移送检察机关启动调查。这些制度性缺陷意味着，企业在土耳其面临的不仅是商业不确定性，还有法律环境的不确定性。

执法空白：23起已知指控中近三分之二未被调查

工作组在第四阶段评估中发现，土耳其对23起已知的土耳其个人或公司海外贿赂指控中，近三分之二未启动调查。此后，土耳其未开启任何新的调查或起诉，包括新浮现的3起指控。至今，土耳其没有一起海外贿赂定罪案例。工作组反复强调的优先事项——指定一个专门负责海外贿赂执法的检察部门——仍未落实。这种执法空白使得企业在土耳其的合规投入难以获得对等的法律保障，也增加了跨国公司在当地运营时面临的潜在法律不确定性。

举报人保护：近二十年的承诺与零进展

土耳其的举报人保护缺失是工作组自2007年第二阶段评估以来持续关注的焦点。2014年第三阶段报告发现无任何改善，2024年第四阶段报告指出土耳其做出“一连串未兑现的承诺”，包括2018年前完成立法修正、2021年工作组高级别访问后成立“委员会”、2022年劳动和社会保障部及总统府战略与预算局的努力、2024年总统府成立工作组等。截至2026年，这些承诺无一实现。土耳其司法部虽与劳动部等机构举行会议、研究外国举报人保护框架，但未起草任何法案，也没有完成时间表。这意味着，在土耳其运营的企业无法依赖有效的内部举报机制来发现和制止腐败行为，合规体系的可靠性大打折扣。

> KC评论：对企业而言，土耳其的执法空白和举报人保护缺失意味着，即便公司内部建立了完善的合规制度，外部法律环境也无法提供对等的威慑和保障。跨国公司在评估土耳其市场时，应将法律不确定性纳入不确定性定价，而非仅关注宏观环境基本面。

媒体监督与信息共享：制度设计存在结构性缺陷

土耳其外交部虽发布了《打击海外贿赂实施指南》，要求驻外使团监测当地媒体中的海外贿赂指控，但工作组自身监测发现，同期有3起涉及土耳其个人或公司的新指控，而土耳其使团未发现或报告任何一起。这表明媒体监测机制实际效果有限。更关键的是，该指南仅要求外交部向司法部报告指控，而非直接向检察机关报告。工作组反复指出，司法部目前仅通过定义模糊的正式告发程序通知检察官，这严重阻碍了及时有效的信息共享。此外，土耳其未采取措施确保工作组报告的指控被移送至适当机关调查。这种制度设计上的断层，使得海外贿赂指控在信息传递链条中可能被过滤或延迟，进一步削弱了执法效果。